主席、各位在座的議員代表，與會的先進，大家早安，大家好，警察局交通警察大隊由我來做一個回應，警察局在這個相關的法規跟條例裡面，他是一個執法者的角色，我們在這邊也來呼籲所有的民眾，都能夠遵守法律，以上報告。

主席：（楊議員中成）

結束了嗎？好，我補充一下，介紹我們的沈震東議員，沈議員已經蒞臨議會，我們接續請交通局黃俊傑簡任技正來報告。

交通局黃簡任技正俊傑：

各位與會的議員跟各位與會的先進，我代表交通局這邊提供幾點意見，當然站在交通局的立場，事實上，我們也樂見議會提出這樣子的一個自治條例，我們也期待自治條例能夠落實，能夠兼顧我們人行、設攤、停車以及民眾私權的使用，對於處理騎樓的案子，我想應該在座的各位都知道，這是長久以來的問題，當然萬事起頭難，妥適的處理衝突，我想這也是社會進步的一個象徵，這邊交通局就針對停車的部分來做說明，實際上道路交通管理處罰條例裡面，針對騎樓停車，事實上在五十五條、五十六條有非常明確的一個規範，我想法規的部分，它是採原則禁止，但是法規又在九十條之三有例外開放，在什麼情況之下？是在不妨礙行人通行的原則，這個是得由主管機關來設置必要的標誌標線，來規範所謂機慢車的停車處所，這個剛剛各位在座的幾位先進都有提到，就是說事實上交通局還是可以透過一個比較明確的規範，規範出哪邊是可以停車、哪邊是供行人來通行，所以現行騎樓停車的一個做法是民眾如果有需求可以透過商家的申請，交通局可以配合在不妨礙行人通行的原則之下，設置適當的一個標誌標線，來規範給所謂的車輛停放。

為什麼要這麼做？因為有些商家的騎樓可能是為了通行之用，它不希望一貫性的開放，來讓大家做停車，所以我們過去在執行的過程中，有些商家事實上，它也反對一貫性的公告，公告會變成大家都可以來停放，所以現在我們變成是被動式的，只要民眾來申請，他只要能夠同意我劃設這些停車的空間，是供不特定人士使用，我就可以在騎樓上劃設一條白線，所以各位在一些商業密集區，都會看到有一些商家前面有劃設所謂白色的一個停車範圍，這個地方，就可以供機慢車的停放，這部分跟大家做一個說明。另外針對我們這一次的自治條例的部分，我想提供一些個人的意見，實際上目前的道路交通管理處罰條例，就有一些可以劃設停車空間的規範，這一次議會在針對所謂行人通行的部分，是給我們一個更明確的定義，讓它在定義上定義出來，比如 1.5 公尺或 1.3 公尺，或者是要保留一個淨寬，供車輛進出的這個部分，我想我們在依循上會更有一個依據。

不過我個人的見解是，事實上在第五條第一項，這邊已經有定義到在什麼樣子的情況下，才可以開放騎樓停車，這個必須兼具是設有人行道跟騎樓，就是這個要件是同時要存在，不過這個要件在臺南一些比較狹小的道路，通常人行道跟騎樓不太容易並存，它可能只會有一個單一存在的一個狀況，所以我想這個部分，如果要在臺南實施，可能要做一些更審慎的考量，以上是我大概提供的一個建議，謝謝。。

主席：（楊議員中成）

謝謝交通局，接著請我們的經發局商業科楊政舉科長來發言。

經濟發展局商業科楊科長政舉：

主席，還有議會的各位來賓先進，大家好，經發局對今天這個議題，做一個簡單的報告，其實就商業管理還有商業發展來講，經發局當然對於這一次這個自治條例的訂定，當然樂見其成，因為畢竟在商業發展過程當中，確實有很多地方是需要去突破的，雖然說商店的發展，本身應該是在店面，但是剛剛有講在騎樓這部分，其實在財產權的部分，應該是屬於商家所有，但是基於長久以來的使用觀念來講，騎樓是供公眾通行，既然大家討論出來的話，這中間就必須有一些折衝，所以從我們的角度來講，對於騎樓部分，可以做商業行為的使用，我們當然是樂見其成。

當然這邊也針對說其他縣市，包括說高雄市、基隆市也都有訂定相關的條例，尤其剛剛有先進建議分區、分時、分段，又或者先行對幾條街去做示範，這些其實都是相當具體可行的，尤其是臺北市的攤販管理自治條例，它對一些觀光地區，有特別的一些規範，其實也可以做參考，不過除了凡事起頭難之外，另外真的是執行面的問題，因為一個許可制來講的話，就是一個管制，也就是說原則上它是禁止的，它不是一般的報備制，所以在這個過程，我們法規訂定的是朝向許可制，所以原則上還是有管制的，但在管制的過程當中，可能我們執行單位這邊就會相當困難，因為就以現況來講，目前有很多騎樓都被占據使用，我們警察單位跟交通單位在道路交通管理處罰條例的應用上，就已經相當困擾，但是就經發局這邊來講，爾後如果真的有這個條例訂定的話，在許可的範圍裡面，我們當然會訂定更詳細、可行的東西來試著推行，以上簡單報告。

主席：（楊議員中成）

謝謝我們經發局楊科長，接下來請法制室專門委員朱瑞麟發言。

法制室朱專門委員瑞麟：

各位議員及各位鄉親，大家好，今後我們法制處會就立法程序、文字用語，還有法制面有無牴觸中央法規進行討論，提供相關意見給議會參考：

第一點、草案第 5、6、7 條，均以土地所有人為主體，但建物所有人與土地所有權人並非同一人。例如：租用台南仁愛之家土地建屋者，如是大樓則騎樓所在土地，是全體共有人所有，執行面可能有所困難。

第二點、草案第 7 條，本文各目的事業機關，撤銷或廢止原處分，宜改為得撤銷或廢止之標的更臻明確。

第三點、草案第 7 條第 1 項第 2 款『原審議過』宜改為『原許可』。因為無論機關內部是否組成審議委員會，但最後都應以機關之行政處分通知當事人，故法律用語宜改為『原許可』。

主席：（楊議員中成）

謝謝法制處的說明，目前我們市府單位都已經報告完畢，接下來是我們綜合討論的時間，所以聽完各單位的代表說明後，我們邀請在座各位議員、無障礙協會、社區大學和社團法人台南新芽協會、民間團體代表、各區的里長，針對本自治條例的草案有什麼意見想要提出的，請舉手發言，每人時間 3 分鐘，第一次響鈴剩 1 分鐘，第二次響鈴請停止發言，現場以舉手為發言準則。

在各位發言前，請先說明您代表的單位跟姓名，方便我們做會議紀錄，謝謝大家，我們開始接受發言，請後面穿紅衣服的先生發言。

北區中樓里楊里長政衡：

議員，各位在座的鄉親與長官們，大家好，我是北區中樓里的里長楊政衡，因為我也親自參加過很多我們開元路跟勝利路的，尤其勝利路是重點，我們也知道成功大學在那裡，有些人知道，也有很多人不知道，成功大學現在所有的機車停車格，都是使用人行道，他們沒有地方做機車停車格位，有一些是他們員工的機車停車格，不過完全都是用東豐路跟這個小東路，全部的機車格位，都是用機車道做的，所以說你看每次去成大，尤其在疫情的時候，拖吊一大堆，我們現在說要整頓人行道騎樓，我們都很歡迎，不過對里長來說是一件很困擾的事，也是很為難的事，我也想要照顧一些行動不方便的人，跟我們的行人，尤其我們里內的一些老人家，我們的騎樓高低不平，這是事實，這是長久以來所演變的工作。

不過我自從參與這個友善騎樓之後，我後悔了，我也對現在還沒有參加的人感到慶幸，因為你看我們的友善騎樓劃設之後，它真的有對店家、對行動不方便的人、對老人、對行人有真正的幫助到嗎？我一路看來，只有幫到一個地方，剛好助長到誰？助長別人停車方便而已，只有停車方便而已，我們當時首先做友善騎樓，那時候是劃設白線，後來友善騎樓變成劃設綠線之後，以前店家的汽車為什麼都不能停在他家門口？我已經保持一米半了，為什麼我還不能停車？如果真的都不能停，你也要每個地方都規定不能停，為什麼就我這個地方不能停？這個有人說是檢舉達人，不過我親眼看到檢舉開單的就是執法人員，所以說其實友善騎樓，我們都願意做，我們也願意配合，不過你有從上面立法下來，所有一貫的宗旨跟實施的辦法嗎？我完全沒有看到，我問這個單位，這個單位說他不知道，我問這個單位，這個單位的處理方法是這樣，所以說沒有，里民來問我，因為我就會得罪里民，區長去跟里民一戶戶的拜訪，勸說你們這邊給我們劃設友善騎樓，要讓我們這些行人大家能夠比較方便，不過劃設之後，你們看看，也是一樣，都是我們家我自己不能停車，不過可以給別人停車，你知道我們成大那一帶，當初一劃設友善騎樓後，他們店家自己不能停機車以外，他們家門口被人家停好幾天，為什麼會變成停車場？因為要照顧病人，要顧兩三天，機車都停到他家，所以我希望你們要討論這些事情，我們可以討論，也可以好好的來改善，但是我希望說真真正正的要用心去經營去做，這樣感謝，謝謝。

主席：（楊議員中成）

我們的時間控制，應該要有鈴聲，我們已經說明會有鈴聲，所以我依你們的鈴聲來做裁決，大聲一點，好不好？因為我沒有聽到。回覆我們北區的里長，楊里長說他很後悔做友善騎樓，所以我聽到也很無奈，難得你有這個心要來推動，所以你第一個說成大，我是認為說你在社區跟成大開會溝通的話，你等於就是去要求成大，因為成大的空間滿大的，它要想辦法來吸收這些到醫院的人車，好不好？謝謝。

北區中樓里楊里長政衡：

它都不找地方去做停車場，它只知道要賺錢，你看奇美，人家一塊地、一塊地的租，是不是這樣？

主席：（楊議員中成）

所以這個意見很好，我希望我們公家也能夠盡早來反映這個問題，要求成大來改善，我們是不是先請第 2 位來，先給第 2 位來發言。

東區東光里 26 鄰洪鄰長：

好，我是洪維劭，我是東光里 26 鄰鄰長，我在英國讀書、在日本讀書，劍橋，很關心我們的騎樓，我住騎樓已經快五十年了，我是受害者，為什麼？早期你這個法只有單行道，政府想要做什麼就予取予求，沒有去聽我們當地地主的聲音，我真的住這個騎樓，住得很痛苦，為什麼？什麼法都是你訂的，這個土地跟房屋，它是分開的，房屋稅、土地稅是分開付的，我曾經為了這個騎樓，我說你要用我的土地，那你國稅局會給我減稅，我去申請了，沒有，一毛錢也沒有減，這就是一種詐騙。

然後還有，今天為什麼人民跟政府的衝突點在哪裡？衝突點在有沒有公平性？你要用我的騎樓，你有沒有付費？但是我用路邊的停車有沒有付費？我有，這個真正的問題在這裡，沒有做到使用者付費，我是真正獨棟五樓透天的地主，真的無處可申冤，我原本有車，結果你那個法令給我來一個檢舉惡魔，到處檢舉，無法無天，真的是這樣，我住到有車變沒車，我兩個孩子，現在一個國小、一個國中，他們問說：「爸爸，我們為什麼沒有車？」，我說：「這我自己的土地，不讓我停，警察還要來處罰我。」，我想我在臺灣我要怎麼開車？我在英國可以開車、我在日本可以開車，為了這個，去年 7 月我去日本北海道去看他們的交通，抱歉，沒有檢舉惡魔，真真正正是惡魔，大家都有被處罰的機會，有公平嗎？不公平，為什麼我們還活在中國共產黨毛澤東紅衛兵的這種檢舉制度？希特勒的人民皆是人民，這是違法，我們今天中華民國有中華民國的法律，但是你違反到臺灣中華民國的憲法，這樣不對，不好意思我說的比較大聲，但是我要說出我的訴求，我沒有什麼惡意，謝謝。

主席：（楊議員中成）

好，謝謝，先等一下，照順序來，說實在的，臺灣也都在學人家的，就像我們的記點，大陸回來的台商說這個記點大陸早就在用了，臺灣現在才撿來用，所以很可憐，我希望鄰里長在這裡反映的，我們公家能夠聽得到聲音，看怎麼來改善，等一下第 3 位請我們曾里長來。

永康成功里曾里長文俊：

我是永康成功里的曾文俊里長、主席，還有議員先進、及各局處專家學者與長官，大家好，目前現行的法規裡面，我們大概都很清楚知道騎樓地它是不能夠停機車的，應該沒有錯吧？騎樓地它是不可以停機車的，可是我們都看得到騎樓地，目前都有畫所謂的整齊線，不論是綠色或者是白色，特別是在工務局，在前年跟去年的時候，一直在推這個所謂的騎樓整平計畫，那麼在中華路的沿線、以及中華二路沿線的這個商家，甚至我們里長也都有參與，我們也都鼓勵商家能夠參與這個計畫，由工務局、由公部門來出資來做這個騎樓的整平。

我們曾經去做觀摩，在中華二路觀雲社區外圍的這個店家的騎樓整得非常漂亮，地磚也鋪得很整齊，同時這個時候又把綠色的線給繪製上去，這個時候不是一條直線，而是一個框線，我很納悶，我也不理解這個框線到底是不是可以停機車，那麼以我成功里內的轄區，在中華路寶雅的門口，它目前它有意願要參加這個騎樓整平計畫，可是因為它只有單一間而已，左右的這一個商家他們沒有意願，但是因為它是只有一家而已，它無法去參加這個計畫，那麼市政府工務局以及這一個公所就用修補的方式，修補好之後，一樣劃綠色框線給它，他們的認知是可以停機車的，可是還是一樣被檢舉，不斷的被檢舉，他們的客人不斷的被開單，因此在這個條例通過之後，我們希望所謂的整齊線或者是說可以合法的停機車的這個線能夠重整，我最後要提的是

說，即便是騎樓可以停機車，其實這個不是正本清源之道，應該要在路的兩側，幾米路以外的兩側廣設這個立體停車場，或者是尋找更適合的地點做停車的空間，不要讓暫時的應變辦法變成一個一直像是有爭議的永久辦法，但又不像是，謝謝大家。

主席：（楊議員中成）

好，謝謝我們曾里長，我們第 4 位小姐請。

臺南市無障礙協會邱常務理事麗夙：

大家好，我是臺南市無障礙協會的常務理事邱麗夙，你大概也看到我坐著電動輪椅，然後我們今天還有一個夥伴，他是全盲，他帶了導盲犬，我們現在只講人，我不講哪個單位，為什麼？因為我不知道你們的法律怎麼訂，我不清楚，我只知道騎樓是我可以走的地方，沒錯吧？人行道是我可以走的地方，我們只想很安全的走在騎樓裡面，我不管你要留 150 公分還是要停車，我們只希望依法來講，它本來就不能停，它本來就不能設。

你知道我曾經這樣子在騎樓走，它攤販就放著，他是煮麵的，你知道他就端過來，我就直接剛好到了，你如果這樣子，剛好我沒有煞住的話，他全身就是燙傷了，我的認定就是你騎樓本來就是給人行的，我知道是私人地，這個我都了解，你既然法這麼訂的，你就應該讓我們行人走，我跟你講，你們大家也都是行人，你們都要走，你們不是不會走，只是你們大部分交通工具都是車子，可是我是每天必須在路上走的人，我才有辦法去上班的，所以我跟你講說人行道請你們不要違停，可是大家很習慣違停。

我們視障朋友，這位導盲犬牠是訓練成要走騎樓，不是要走人行道、走馬路的，所以他會帶著他走騎樓，怎麼走？牠一走，一旦有擋到牠就彎，沒有路，又轉出來，所以他就跟著牠這樣子彎彎曲曲，因為他看不到，所以他只能靠著導盲犬來帶著他走騎樓，當然如果真的沒有辦法，請留給我們 150 公分，可是另外那一部分，請不要設生財器具，對我們來講太危險了，我們隨時都不知道什麼事會發生，一旦你們設了生財器具，機車是不是要停外面？你要買東西要停外面，你停在外面，就是道路邊緣線的那一塊，我騎樓不能走，我知道有高高低低，真的沒有平整的地方，有騎樓可以走，臺南市有幾條我都可以告訴你，我有在走就是那幾條，沒有在走就是沒辦法走，其他的，我都是必須走在道路邊緣線旁邊那一塊，那一塊是在馬路上唯一能走的，可是因為你騎樓地放了生財器具，我們完全就沒有辦法又走出去，因為你們的摩托車就停了，我行走，等於是在機車道上，如果有機車，又有汽車違停，我相信大家都說我買個東西，我馬上走，我相信你們都會這麼做，哪一個人跟我說，他很乖去停在停車場，走路去買東西的？我相信我還沒有看到這種人，真的沒有看過，我停一下，馬上走，結果我是走在快車道！

你知道每天這樣子走，我是冒著生命危險走在馬路上，所以我希望騎樓最好都不要，如果真的非不得以，至少 150 公分留給我，其他讓你們可以停臨時的，我能夠退一步的就只到這邊，其他的我真的不能再退，因為我沒辦法走，可以嗎？謝謝。

主席：（楊議員中成）

謝謝，你說的問題，像是我們李教授剛剛講的，都只有臺北市有辦法符合，今天離開臺北市之後，就好像沒辦法這樣做了，接著請我們第 5 位洪里長。

臺南市東區泉南里洪長孟甫：

主席、各位大家好，我是東區泉南里的里長，我姓洪，洪孟甫，我首先感謝各位議員可以提案這個騎樓管理使用自治條例，也可以讓我們參加這個公聽會，這個我們是已經期待很久了，老實說這個騎樓，我們當里長的受害最深，因為我們臺南市是不公平的一個都市，我們本里的騎樓四周都是攤販，甚至還有把騎樓圍起來的，那麼我已經提出會勘兩次，經發局說這是他們的地，都不能走，一開始大家還希望可以解決，連經發局都無法解決，他們把騎樓圍起來，說那是他們的地，有幾坪是他的地，就圍起來，沒辦法解決，整個府連路。

最可惡就是像他說的檢舉惡魔，只要打一通電話，整條都來開單，大家罵都是罵里長，有好幾條路，東明路或什麼路，只要打一通電話，就一定開好開滿，我的里內，11 點 25 分警察來開，3 點半也來開，只要打一通電話就來開，所以這個檢舉惡魔非常的可惡，你說大家都希望騎樓暢通，但問題就沒有平整，這裡有攤販、那裡也有攤販，根本就沒有平的地方，所以有人停車，停車你也要來開單，所以大家都說騎樓是自己的財產，結果呢？你們警察單位也是要來糟蹋，11 點半、3 點半都要來開單，開到沒有人性，所以我的建議是說，你們可以公告沒有影響的道路，可以停車，要留一米五或一米二的空間出來，比較不會遭受到百姓的埋怨，里長變成他的出氣筒，感謝各位，謝謝。

主席：（楊議員中成）

謝謝里長，里長受的委屈，我們感受得到，所以有時候我想想我們選這些立委，不知道選他們要做什麼？他們在交通部送出來的法令，他們在立法院為什麼不能做修改，可以允許檢舉達人肆無忌憚，就是可以為所欲為，不但只有你們不滿，我也很不滿，接下來請第 6 位。

臺南市中西區赤嵌里陳里長永菁：

各位大家好，我是中西區赤嵌里里長陳永菁，我首先先講，我尊重身障團體，可是說真的，我們的騎樓，今天我們和平共處，你也要給店家可以做生意，讓他們可以停機車，他們停放機車的空間，跟騎樓行人通行的空間，我們互相尊重，人家今天花錢買土地，我們今天土地不是不用錢，稅金你們也是在收，你有給我優惠嗎？沒有，我買房子，我也是要連帶買騎樓。

說句難聽點，我今天騎樓，我為什麼要給你用，這就是大家互相尊重，我們供行人通行，大法官解釋也寫得很清楚，我們供行人通行，不過其他的部分，至少如果你說它放機車會影響通行，你至少是住戶的機車，你不要影響到他，他自己的財產，放在自己的財產上面，何罪之有？你們還開放讓那些檢舉達人來檢舉，變成警察跟人民的對立，警察也為難，他很開心的打一通電話去，警察就來開單，開到沒辦法，他只好請交通局來劃設白線，劃一劃，隔壁的不要被劃線，就每天都來停在門口，停到我們里內，就是因為他有劃白線，隔壁的每天停 24 小時，停到他沒辦法出去，沒辦法出去之後，他無奈地跟他說：「小姐，不好意思，因為我們家的門在這裡，這個位子你不要常常停，如果必要的時候，可以緊急停，不過不要 24 小時都停在這裡，因為這不是專用停車位。」，他就回你說一句說：「白線就是要讓人家停的。」，現在我讓你停，我還要讓你告，拜託，沒有這麼不公平，我花錢還要被人家告，這樣有公平嗎？我們尊重，但是相對來說，行人也要尊重所有權人，這是互相互利，這樣才可以共造雙贏的局面，不要什麼都說我們叫警察。

警察沒有這麼閒，警察也很為難、很無奈，不要讓警察一出去，就被說你們警察就是專門在開罰單，這是我的見解，我不知道我們臺南市政府會不會把我們的意見納進去，還是今天來這邊聽聽，回去又忘了這一件事，我剛剛有說我們尊重身障團體，我們有友善騎樓，可是友善騎樓的綠線，你當初騙大家說你劃設後可以停車，停車後，你又叫警察來開單，人家就會說你不是又在騙我了？騙一次不夠騙兩次來湊，我們里長都是被罵的那一個，我們每天都被罵，他們被開單，我們就被罵，拜託，單不是我們開的，對不對？所以拜託議會，儘量把這個法案推過，我們如果開放讓住戶可以停車，不影響行人通行的原則下，互信互利，大家都不會互相為難，這樣也是對他們身障朋友有一個走道、通道可以走，他們做生意的，也不會被開單開到抓狂，謝謝。

主席：（楊議員中成）

謝謝，我們陳里長說的很好，我希望我們的基層在說，我們的警察局有聽到，建議一下，交代我們的派出所，晚上 10 點過後，不要電話進來，你們就去開單，因為 10 點過後就不會影響到生活作息，影響不大了，所以希望警察局來參加這個公聽會，回去可以交代一下，10 點過後，只要是有關騎樓的重大違規，不要再去給人家開單，第 7 位發言人發言後，我們的召集人跟我們的提案人要說明一下，所以我們先請第 7 位發言。

臺南市南區大林里劉里長相明：

主席、各位大家好，我是南區大林里里長，我想剛剛今天在這邊討論了很多事情，一切都在法源依據，今天你法源依據沒有把它訂的很明確的時候，在執行上就有很多的困難，比如說剛剛主席講的，請警察局在 10 點之後不要去開單，我想警察是個執法單位，他如果電話來了，他不去開單，他到時候被民眾檢舉說他瀆職，所以說這個東西，如果要改成這樣子，是不是在法源要先去把它改進？10 點以後在不影響人的時候，我們警察不接受檢舉開單，我想這就是法源的依據，還有現行我們的騎樓，為什麼會開放行人通用的空間，一定因為當初你在蓋店面的時候，有給它獎勵容積率，所以它說你的騎樓要讓大家通行，這就變成是一個雙贏的東西，今天住戶、行人跟店家為什麼會有爭執？就是你法律訂得不夠明確，我們今天騎樓除了一個整齊線問題外，還有很大的一個問題，就是它高低不平，高低不平，我知道現在有些計畫是說用鼓勵的方式，還是用處罰的方式，比如說限期改善，你不改善，我就把你處罰，或者是你願意參加，公家單位補助你，這樣才能讓路面不平的地方，趕快先解決，要不然你整齊線劃了，每家店面都高低不平，他還是沒有辦法行走，我覺得這個東西，應該要有法律，就是把它訂的非常明確，另外，我們常常在路上看到一些移工，推著阿公阿嬤、媽媽推著嬰兒車在馬路上行走，我們開車的人心裡常常有時候都會咒罵，大家都知道那不是他們的錯，為什麼？因為他騎樓沒辦法走，所以我們有時候都要互相用同理心去看看這個事情，在路上，現在你想想看馬路如虎口，你把這個人逼到道路上去走，是多麼的危險，還有很多的店家，他把兩邊都圍起來了，這也是一樣，我除了用鼓勵跟處罰的方式，盡快把騎樓兩邊都圍住的地方，趕快去清除，最終還是一樣，我希望在法源這一塊，我們的法制部門、我們各單位，針對法源趕快訂入很明確的，讓民眾跟店家都可以依循，這才是最終解決的方法，謝謝。

主席：（楊議員中成）

謝謝我們南區里長，我解釋一下，那麼騎樓他圍起來，我在想應該是第一個要通報給我們的工務局，來報違建拆除，保持騎樓的暢通才對，有關他剛才說到 10 點過後，警察局不要去開單，不能夠沒有過去處理，我在想就是去了以後，可以用勸導的方式，不要去就開單了，就跟他解釋說要移車，你不移車，我就會開單。我們等一下先請兩位議員，向我們報告之後，再接受其他的發言。

李議員宗翰：

感謝主持人，感謝今天現場在座非常關心這個案子的鄉親跟我們同仁，其實我們要想一下，這是一個歷史的問題，歷史的問題是什麼意思？是過去的專業問題，過去使用的車量、過去的制度和過去的政治環境搭配起來，到我們現在，我們要想一下，我們現在是在處理過去自清朝、民國，甚至更早之前的交通環境，到我們現在這個問題，所以我們今天這個會議，有辦法解決這麼多問題嗎？我可以跟大家坦白報告，我個人感覺不太可能，但是我們要怎麼來處理這個問題，就是大家一起來進來，講直白一點，把手弄髒，一起出來處理這個問題，所以大家才來花這個時間，所以非常感謝大家，這個問題要怎麼解決？其實我們走到這個時候了，剛才有人說要試辦、剛才有人說希望騎樓可以讓我們保持一米五、希望可以保留我們所有權人的權利，其實這個部分，我們要以法來推動這項東西，為什麼中央會訂一個很寬的母法給地方來自治？因為每個地方的歷史背景、環境不一樣，臺南現在四百年了，抱歉，如果依照過去原住民的時間，我們可以說過去也沒有臺南這個名字，過去這個地方，原住民也不叫它臺南，所以真的要說的話，其實我們要尊重我們這塊土地成長的背景，我們現在的交通背景跟臺北比起來會一樣嗎？跟新加坡、美國比起來會一樣嗎？它的土地跟我們的車輛數一定都絕對不一樣，但是我們現在需要處理的是什麼問題？我們臺南市現在這個問題，所以自治條例為什麼是由臺南市議會提出？市府也可以提出，為什麼市府不知道要怎麼提出？因為市府不知道要怎麼跟大家做溝通，所以今天藉由議會召開的這個公聽會，聽到大家的聲音，所以依法這個部分，其實我也會去想到我們身障團體的部分，希望可以保持讓他們有行的空間，所以我們可以來看第五條這個地方，我舉一個案例，其實真的要推進進度，最明確的方式，就是我們法條哪一條，要怎麼來做修改，這件事情是不是他希望？其實我大部分聽起來，地主希望、期待的就是可以停車，這個地方如果夠寬、夠大，可以讓你的車停進去，其實就符合你們期待的條件，保留一米五的情況下，讓我們的身障團體可以走，但這件事情要怎麼樣落地到實行可以做的出來？其實就是整條路，如果鋪平的情況下，我們是不是就試辦讓這一條路線可以垂直的來停車？這件事情是不是可以放在我們的條例上，具體的可行來做這樣子的示範？可以符合兩邊的需求，確實行人可以通行、確實地主可以停車，或者是我們其他把優先性列出來，怎麼樣可以同時兼顧的情況下，把它寫進來到法裡面，到時候再麻煩我們各位鄉親再提出這樣的建議，以上，謝謝。

主席：（楊議員中成）

謝謝我們宗翰議員，剛才宗翰議員說我們身障確實屬於比較弱勢一環，我曾經接受到陳情，他們騎樓沒辦法騎，他們必須要騎出去路上，你們要相信嗎？他們的車子現在沒有辦法買保險了，所以我也接受過陳情，是不是他們的四輪車也能夠納入保險？我也曾經接受過這個問題，所以我們說實在的，他們的需求，我們也要重視，我們接下來請提案人發言。

周議員嘉韋：

好，謝謝主席，就是感謝大家今天的參與，我其實聽了一些大家的意見之後，我覺得可能針對這個法規內容，有一些部分，我先做一點澄清，避免大家後面在討論的過程又岔開了，我先跟大家說第一項，就是前面很多人講到騎樓整平的問題，但其實這個規範不是要處理整平，這個規範是要處理騎樓使用空間的問題，也就是說，我們希望把行人的空間，讓出來給行人走以外，其他空間還給使用人去使用，那它跟整平的關聯性其實沒麼高，理由是我今天有讓出一米五，跟此時此刻現在我們沒有這樣的規範的情況下，騎樓不平的問題是長一樣的，所以騎樓整平，是希望藉由政府的力量，譬如說我這條路，希望大家的騎樓高度是一樣的，這個東西是整平的概念，但跟我們要留的範圍，那是兩件事，所以這個規範不是要處理騎樓整平，這是第一個要跟大家報告的。

第二個就是剛剛我們邱常務監事有提到的關於行走的問題，這個部分，其實當初我們幾位議員在提案的過程中，我們其實滿字斟句酌這裡面的每一句話，就是我們盡量的要確認行走空間的留下，這是我們優先的原則，因為不管是在使用上、不管是在法理上、法規上，我們大法官解釋過，就是騎樓的目的，是要供公眾通行之必要，所以其實公眾通行是第一個目標，那第一個目標達成之後，我們才能討論，剩下我們認為它沒有公眾通行之必要的部分，我們要怎麼處理，所以剛剛我們也理解，就是無障礙團體相關的，大家希望留的空間的部分，這個我覺得跟這個法規也不牴觸，我們法規認為就是一定要留下可以走的空間，那可以走的空間留下來之後，整平是政府要來協助的，好，最後一個，大家剛剛提到的問題，就是怕別人去占你家的騎樓，不讓你停車，這個問題，我們在法規裡面其實有明立了土地的所有權人，但剛剛法制處也有建議說：講到土地所有權人會衍生各種問題，所以後面可以去擴張這個土地所有權人，但我們原始的目標，是希望說不要讓別人也跑來我家的騎樓停，讓我不得動彈，就是這個騎樓剩餘的地方，要讓你使用，但是要有那個權的人來使用，目標是這樣，當然文字上我們後面可以再去修正。

最後一個小事情，就是大家一直提到檢舉制度的問題，檢舉制度跟這個案例，也不是同一件事，今天我們騎樓留一米五給大家走，剩下的空間可以自己使用，但是你如果堆置到整個無法通行，人家可以檢舉嗎？一樣可以檢舉，所以這跟檢舉是兩回事，檢舉我可以另外開一個專題讓大家來討論，我可以跟大家討論半天，那沒問題，我也有一些想法，當然我們是希望，就是大家在等一下討論的過程中，我們回歸到這個案件的本質，就是我當然知道大家也很在意檢舉的問題，很在意整平的問題，但這個目標都不是我們這個自治條例要處理的，我們只有要處理說留給人家走，剩下的還給所有權的人來使用，這樣而已，這樣大家才不會離題，抱歉，跟大家稍微解釋一下，前面我們在發言的過程當中，有一些我覺得大家可能誤解了，不好意思，跟大家報告一下，感謝。

主席：（楊議員中成）

謝謝我們提案人，周嘉韋本身就是律師，所以在法條方面他會比較了解，是不是我們這個公聽會再徵求三位發言後就結束，好嗎？謝里長、黃麗招議員，還有一個是我們中間這一位。

永康區二王里謝里長文奇：

謝謝，楊議員、各位議員先進、市府長官、各位里長先進以及我們這些關心這件議題的里民們，大家午安，大家好，我是永康區二王里里長，我們那一里將近一萬人，不過我們的繁華程度，不似臺南市這般，但是我們今天會來開這個會，因為我們未來可能也會走到這條路，所以我們來臺南市，這是專家學者說的，說臺南市的整體不能和臺北市比，因為它規劃得很完善，他們的土地跟人口數也都夠，我們臺南就是有一個通病，大家都騎機車出來，騎機車去買東西，連菜市場也都騎進去，不能騎也騎進去，這就是道德問題，很多人貪圖方便，停車都停別人家，這也是一個問題。

今天這個騎樓裡面發生的絕對是在比較繁華的地方，針對繁華的地方我們的政府就應該要開闢出地方來讓汽車、機車停，身障者、真正需要騎車進去的人，我們就是應該要讓他們有專用權可以進去，我們手腳能動的人，就是盡量用走的，你看歐洲、外國很多地方都是用走的。

就像日本來說，他們年長者要出遊都是選普通上班日，星期六日就留給這些工作的年輕人去玩，假日長輩全部都比較不愛出去，要留給這些年輕人去玩，這個叫做民主的素養。所以說檢舉這個，說真的，今天你認為是很重大的檢舉，怎麼說大家都對、大家都不對，說一句公道話，今天我們政府有很大的疏忽，立法委員真的要打屁股，很多停了車之後，叫警察去查，死了，沒有留電話，說可以不留電話，這就叫做個資法，這是在保護壞人，今天停車後，他就去玩四、五天，五、六天，他就沒有違法，把車子丟著，還沒辦法連絡得到人，警察去了也是雙手一攤，沒辦法，找不到人，我會來說這一些，也是因為這害死我們里長，里民有什麼事都來罵里長，有誰會去罵議員、罵立法委員？他們可以不接電話，在這裡，最後一點，我今天會來，說真的，我們做里長的，很可憐，到現在六年多以來，市長還不跟我們開會，臺北市敢這樣嗎？我們的聲音都沒探頭回應啦！

主席：（楊議員中成）

謝謝我們謝里長，幾乎發言的里長都對我們不滿，接下來請我們第 9 位黃麗招議員發言。

黃議員麗招：

我的聲音比較大聲，第一點我先說，里長，你說你都被罵，其實我們也會被罵，我不是沒有被罵，我們這幾個提案的議員的一個原意，就是希望能夠保持一個共榮共存的一個意見在，我們才會很大膽的去提這個案，今天我最先聽到的，我們的李教授講了一句話，我非常認同他，他說這個騎樓一個部分的管理條例，是不是能夠採取分區、分時的一個管理辦法，我覺得這點非常有道理，這是我個人的一個淺見，我也期待說，這個騎樓原來的一個母法已經寫得很清楚，保持一米五的一個暢通，這樣子就能夠共存了，對不對？所以我們在這邊的一個意義，我們也希望說我們臺南市這邊，我們這整塊臺灣的土地，我們不是平地，像我所知道的，在六十年代之前的一個建築法規，應該也沒有這一條法規？

你看民權路，你們不知道有沒有去走過？它就是斜坡一直下去，你要怎麼樣去保持它的一個友善騎樓的一個存在，不可能，因為房屋有高有低，我們也尊重，我們非常重視我們這些地方身障人士的意見。

其實我們做民意代表，都是有多方面的想法，面面俱到的一個想法，但是在衝突之下，我們沒有辦法，為了要能保護到每個人的權益，我們就希望說能夠有一個共